STUDIO VALLESI TRIBUTARIO

Dottori commercialisti e revisori legali — corso Magenta 18, 25121 Brescia tel. 030 3745 210 — pec studiovallesi@pec.commercialisti.it

Spett.le **Sarnico Componenti S.p.A.** Via dell'Industria 14 — 24067 Sarnico (BG) alla c.a. del dott. Marco Piatti, direttore amministrativo

e p.c. data room Progetto Sebino

Prot. 2030/031 Rif. verifica: GDF/IVA/2027-44 Brescia, 12 febbraio 2030

Oggetto: verifica in materia di IVA — periodo d'imposta 2027 — bozza di processo verbale di constatazione consegnata in visione l'11 febbraio 2030. Stato e adempimenti.

Facendo seguito alla riunione del 6 febbraio e alle Vostre richieste, riferiamo quanto segue.

1. Stato del documento. Nel corso dell'accesso dell'11 febbraio i verificatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bergamo ci hanno consegnato in visione la bozza del processo verbale di constatazione relativo alla verifica avviata il 14 novembre 2029. Si tratta di un documento di lavoro: non è sottoscritto dai verbalizzanti, non è stato consegnato in copia e non è stato notificato alla Società. Il contenuto che riportiamo di seguito è quindi suscettibile di variazione fino alla redazione definitiva del verbale, sia nei rilievi sia negli importi.

2. Rilievi proposti. La bozza propone tre rilievi in materia di IVA per il 2027:

N.	Rilievo	Imponibile	IVA
1	Indebita detrazione dell'IVA su prestazioni di consulenza e servizi di direzione resi da società del gruppo, per difetto di inerenza e di prova dell'effettività	EUR 1.500.000	EUR 330.000
2	Cessioni all'esportazione trattate come non imponibili in assenza di idonea prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione	EUR 1.550.000	EUR 341.000
3	Detrazione operata in misura superiore a quella spettante su spese di rappresentanza, autovetture e telefonia	—	EUR 109.000
	Maggiore imposta complessivamente proposta		**EUR 780.000**

3. Sanzioni. La bozza non riporta la liquidazione delle sanzioni, che sarà effettuata con l'eventuale atto impositivo. In via prudenziale, e tenuto conto della qualificazione che i verbalizzanti sembrano dare ai singoli rilievi, stimiamo le sanzioni collegate in **EUR 390.000**. La stima è provvisoria: la misura effettiva dipenderà dalla qualificazione definitiva dei rilievi, dal cumulo o dal concorso tra le violazioni e dalle riduzioni applicabili in sede di adesione o di acquiescenza.

4. Interessi. Gli interessi non sono quantificati nella bozza e restano da determinare. Il loro ammontare dipende dalla data dell'eventuale atto e dalla data dell'eventuale versamento, e non è calcolabile allo stato. Nelle nostre proiezioni interne li abbiamo trattati come voce aperta.

5. Adempimenti da avviare subito. Riteniamo necessario che la Società non attenda la formazione di un atto definitivo per organizzare la propria difesa. In particolare, e con la massima urgenza:

a) conservazione integrale della documentazione contabile ed extracontabile del 2027, comprese le caselle di posta e i sistemi gestionali, con blocco delle procedure di cancellazione periodica;

b) ricostruzione, entro il 20 febbraio, delle prove di uscita dei beni relative alle operazioni contestate al rilievo 2 (bolle, CMR, documenti di trasporto, conferme dei vettori, tracciati doganali), che nella nostra esperienza consentono di ridurre in modo significativo il rilievo già in sede di verbale;

c) predisposizione della memoria da consegnare ai verbalizzanti prima della chiusura delle operazioni, con la documentazione a supporto dei contratti infragruppo e dei report di attività: le osservazioni presentate in questa fase sono l'unico strumento per incidere sul contenuto del verbale;

d) individuazione del difensore per l'eventuale fase successiva e apertura della posizione, in modo che il termine per le osservazioni al verbale, che è breve e decorre dalla consegna, non venga consumato dall'organizzazione del lavoro;

e) valutazione, con l'organo amministrativo, dell'appostamento in bilancio e dell'informativa da rendere ai soci.

6. Avvertenza. Quanto sopra riflette la bozza di p.v.c., documento di lavoro non notificato che non impegna i verificatori. Non è possibile in questa fase esprimersi sull'esito della verifica né sulla misura in cui i rilievi proposti saranno confermati nel verbale o in un eventuale successivo atto impositivo.

Restiamo a disposizione e Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell'accesso, che riprenderà il 18 febbraio.

Distinti saluti

dott. Enrico Vallesi Dottore commercialista — ODCEC Brescia, n. 2179

Allegati: appunti dell'accesso dell'11 febbraio 2030 (2 pagine, non riprodotti).